

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO

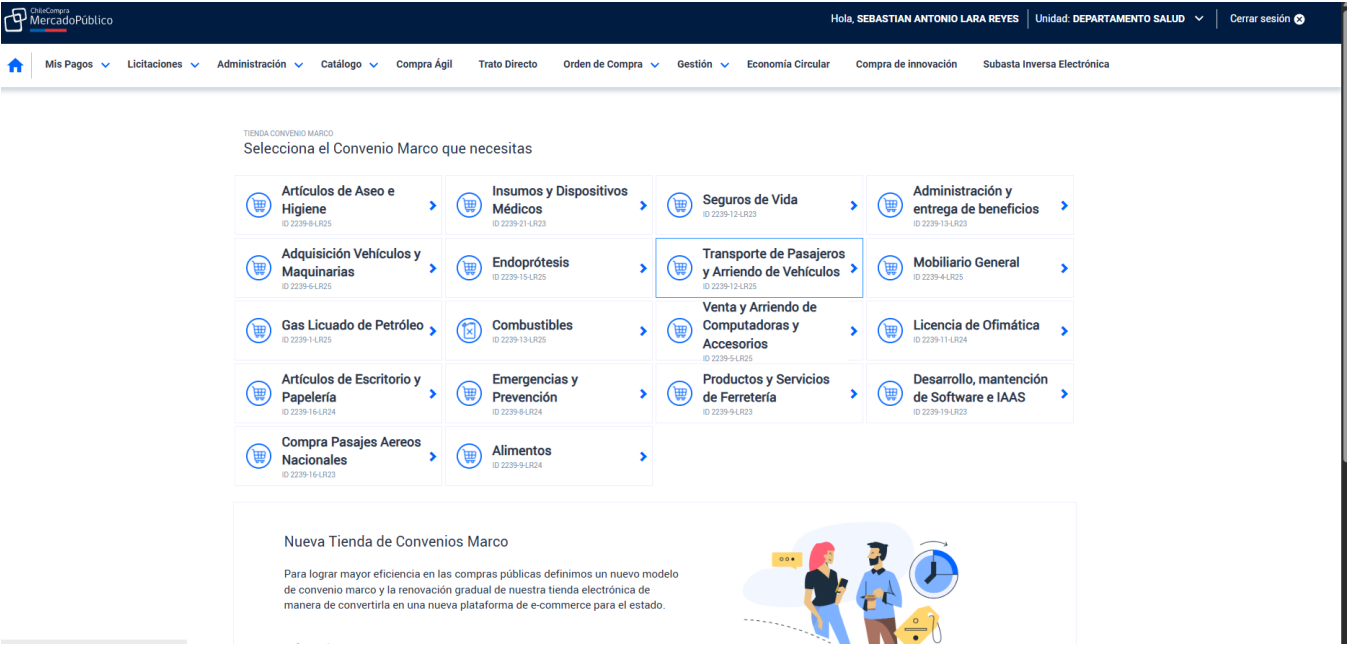
ADQUISICIÓN INSUMO MÉDICO METILFENIDATO.

1.- GENERALIDADES

Las presentes especificaciones regulan el procedimiento de compra ágil para “ADQUISICIÓN DE INSUMO MÉDICO METILFENIDATO” del Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de San Rafael y sus dependencias.

2.- DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS EN CONVENIO MARCO

Con fecha 03.07.2026 se constató, previa revisión del catálogo del portal www.mercadopublico.cl, que los servicios requeridos no se encuentran disponibles en el Convenio Marco administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública de conformidad a lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Compras y artículo 29 del D.S. 661/2024. Por lo tanto, se procede a la siguiente licitación.



3.- SELECCIÓN DE LA OFERTA

La Municipalidad seleccionará la oferta de menor precio. En caso de no adjudicar a la oferta más económica, dicha decisión de berá ser debidamente fundada en el acto administrativo correspondiente.

4.- MODALIDAD DE LA OFERTA

Las ofertas deberán presentarse bajo la modalidad de **SUMA ALZADA**, en la forma exigida, de manera tal que por el precio total ofertado, en el que se entenderá incluido todos los gastos y utilidad, y conforme a las presentes Especificaciones Técnicas y demás antecedentes adjuntos, lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios modernizada por la Ley N°21.634 y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de 2024, lo dispuesto en la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en las presentes especificaciones técnicas.

En todo caso, ante cualquier discrepancia entre los antecedentes, se interpretará siempre de la forma que mejor beneficie la prestación del servicio, según lo determine la Municipalidad y la normativa vigente.

5.- FINANCIAMIENTO

La ejecución del proyecto será financiada con recursos del **PRESUPUESTO MUNICIPAL**, Número de Cuenta Presupuestaria 215-22-04-004, para financiar los productos que se indican más adelante.

6.- PRESUPUESTO

Para la compra del producto requerido se cuenta con un presupuesto disponible de **\$3.500.000.-** (Tres millones quinientos mil pesos) IVA Incluido.

El presupuesto será establecido a través del portal www.mercadopublico.cl. Y según documento oficial adjunto en el portal.

7.- MONEDA DE LA OFERTA

La oferta deberá presentarse en pesos, moneda nacional.

8.- ANTECEDENTES EXIGIDOS PARA POSTULAR

Cada oferta deberá contemplar todos los aspectos que permitan su adecuada evaluación. En consecuencia, corresponderá a los oferentes aportar la totalidad de los antecedentes requeridos y necesarios para su calificación. Así cada oferta deberá estar conformada por:

- a. **Formato Tipo de Identificación del Oferente (según Formulario N° 1 adjunto):** Tratándose de **personas jurídicas** se deberá ingresar información que acredite la personería de la Representación Legal (por ejemplo, el Estatuto o certificado de vigencia de la persona **jurídica y su representante legal, emitido por el correspondiente Conservador de Comercio o equivalente**). En caso de ser UTP, este anexo debe ser presentado por cada integrante de la UTP, suscrito por el respectivo integrante o por el representante del integrante según sea el caso.
- b. **Formato Tipo de Declaración Jurada (según Formulario N°2 adjunto):** El oferente deberá completar y adjuntar el Formulario N°2, correspondiente a una Declaración Jurada Simple, suscrita por su representante legal (o por el oferente, en caso de persona natural), en la cual declare:
 - Que no se encuentra afecto a inhabilidades ni a conflictos de interés que le impidan contratar con la Ilustre Municipalidad de San Rafael ni con los órganos de la Administración del Estado.
 - Que conoce y acepta íntegramente las presentes bases de compra ágil y sus antecedentes.
 - Que la información proporcionada en su oferta es fidedigna.
 - Que los antecedentes registrados en el Registro Nacional de Proveedores son veraces y se encuentran actualizados.

En caso de que el oferente corresponda a una Unión Temporal de Proveedores (UTP), esta declaración deberá ser presentada por cada uno de sus integrantes, debidamente suscrita por el representante que corresponda.
- c. **Formato Tipo Declaración Jurada (según Formulario N°3 adjunto):** Declaración del Programa de Integridad conocido por todo su personal, el que debe ser acorde a los principios éticos, morales y de transparencia, legalidad y veracidad, durante el proceso licitatorio y posteriormente, la ejecución del proyecto.
- d. **Patente Comercial (Municipal) vigente del rubro:** En caso de UTP, deberá presentar estos antecedentes para cada uno de sus integrantes, ya que contar con la autorización municipal para funcionar es un requisito indispensable para que un contribuyente realice actividades lucrativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del D.L. N° 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales.
- e. **Formulario Especificaciones Técnicas (según Formulario N°4 adjunto)** La Propuesta se deberá presentar considerando todo lo señalado en las Especificaciones Técnicas y conforme al formulario. Además, el proveedor deberá adjuntar **Fotografías que acrediten que el oferente cuenta con los servicios y/o productos ofertados** y realizar una breve descripción de los insumos, indicando fecha de vencimiento (OBLIGATORIO).
- f. **Formato Oficial de Oferta Económica (según Formato N°5 adjunto):** Propuesta Económica (debidamente firmado por el proponente o su(s) representante(s) legal(es).
- g. **Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30).** El oferente deberá adjuntar el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (Formulario F30), emitido por la Dirección del Trabajo, con una antigüedad no superior a 15 días corridos a la fecha de presentación de la oferta. Dicho certificado deberá acreditar que el proveedor no registra multas ejecutoriadas, deudas previsionales o de salud, ni reclamos laborales pendientes con sus trabajadores.
- h. **Resolución Sanitaria:** El oferente deberá presentar copia vigente de la Resolución Sanitaria emitida por la Autoridad Sanitaria competente (SEREMI de Salud correspondiente), que autorice el funcionamiento y/o la ejecución de las actividades relacionadas con los servicios y/o productos ofertados, según corresponda.
Este documento deberá encontrarse vigente a la fecha de cierre de la propuesta. En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), este requisito deberá ser cumplido por cada uno de los integrantes, en la medida que desarrollen actividades que requieran dicha autorización.

Nota: Los antecedentes requeridos son de carácter obligatorio. La omisión de cualquiera de ellos podrá dar lugar a la declaración de inadmisibilidad de la oferta. Por lo tanto, no se evaluará.

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las ofertas se evaluarán según los criterios y la ponderación que a continuación se indican:

	CRITERIO PARA EVALUAR	DETALLE
A	Oferta Económica	50% (cincuenta por ciento)
B	Condiciones Técnicas	38% (treinta y ocho por ciento)
C	Plazo entrega/ ejecución	10% (diez por ciento)
D	Programa de integridad	2% (dos por ciento)

El mejor evaluado será el propuesto para la adjudicación.

a) Oferta Económica 50%

El oferente con menor precio obtendrá la mayor puntuación (100 puntos), en base a esta y proporcionalmente se evaluarán las otras ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

CRITERIO	PORCENTAJE	DETALLE
OFERTA ECONÓMICA	50%	(Precio Mínimo x 100) Precio Oferente Evaluado)

b) Condiciones Técnicas 40%

El puntaje técnico será asignado por el evaluador en base al nivel de cumplimiento de los servicios requeridos.

CRITERIO	PUNTAJE	DETALLE
CONDICIONES TÉCNICAS	100 Puntos	Cumple de forma satisfactoria con el requerimiento solicitado.
	50 Puntos	Cumple parcialmente con el requerimiento solicitado.
	0 Puntos	No cumple con el requerimiento solicitado.

c) Plazo de Entrega 10%

El oferente con menor plazo de entrega obtendrá la mayor puntuación (100 puntos), en base a esta y proporcionalmente se evaluarán las otras ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

CRITERIO	PORCENTAJE	DETALLE
PLAZO DE ENTREGA	10%	Plazo Mínimo x 100 Plazo Oferente Evaluado

d) Programa de Integridad 2%

En conformidad con lo dispuesto en el Dictamen E370752N3 de fecha 20 de julio del 2023, de la Contraloría General de la República y debiéndose darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 del D.S. N°661 del Ministerio de Hacienda, con la finalidad de velar por el comportamiento integro de quienes contraten con el Municipio y resguardar por la integridad, probidad y transparencia en el proceso de compra, se evaluara al oferente que presente en su oferta un programa de integridad, en la presentación de esta y acompañado con los antecedentes que lo respalden y acrediten su conocimiento efectivo por parte de los trabajadores, en caso de que si cumplan.

La asignación de puntaje en este criterio se materializará de acuerdo con lo siguiente

CUENTA CON PROGRAMA DE INTEGRIDAD QUE SEAN CONOCIDOS POR SU PERSONAL		PUNTAJE
SI		100 Puntos
NO		0 puntos

La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas arrojará la nota final de calificación de cada oferta.

$((a \times 50\%) + (b \times 38\%) + (c \times 10\%) + (d \times 2\%))$

RESOLUCIÓN DE EMPATES:

En el evento de que, una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, existan dos o más proponentes con el mismo puntaje máximo, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicado, se procederá de la siguiente manera, en orden de preferencia:

1. Se optará por la oferta que obtenga el mayor puntaje en el **criterio Precio.**
2. Si persiste el empate, se seleccionará la oferta con el mayor puntaje en el **criterio Condiciones Técnicas.**
3. Si aún persiste el empate, se optará por la oferta con el mayor puntaje en el **criterio Plazo de Entrega.**
4. Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará la propuesta que ingresó primero en el portal www.mercadopublico.cl

10.- GARANTIAS

10.1.-GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

La presente propuesta no exigirá boleta de garantía de seriedad de oferta.

10.2.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La presente propuesta no exigirá boleta de garantía de Fiel Cumplimiento del contrato.

11.- CONTRATO

INFERIOR A 100 UTM

No se firmará contrato por tratarse de compra inferior a 100 UTM; la formalización de contratación se hará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, por tratarse de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación conforme de artículo 117 del Reglamento de la Ley N°19.886.

(Sin perjuicio que la Unidad Técnica decida redactar un Contrato).

El valor corresponderá al que se indique en la Orden de Compra el que será expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido. El proveedor una vez que realice la prestación de los servicios y la entidad compradora constate la recepción de los servicios en forma satisfactoria, podrá emitir la correspondiente Boleta Honorarios o Factura . La Municipalidad de San Rafael, en el caso que el proveedor emita una Factura contará con un plazo de 8 días corridos para realizar observaciones o rechazo a la factura, si transcurrido este plazo no se realizarán observaciones se entenderá por aceptada y debiendo realizar el pago dentro de los 30 días corridos siguientes a la emisión de la factura.

12.- TRANSPORTE

Será de cargo del oferente los pagos y gastos correspondientes a la movilización del servicio contratado.

13- MULTAS

El CESFAM San Rafael podrá aplicar sanciones al proveedor adjudicado en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente compra ágil, en la Orden de Compra o en la normativa vigente.

Las multas se aplicarán mediante descuento en el pago de la factura respectiva o mediante cobro directo, según corresponda. La determinación de la sanción considerará la gravedad del incumplimiento, pudiendo incluso dar lugar al término anticipado de la orden de compra.

Las multas se aplicarán conforme a la siguiente tabla:

N°	INCUMPLIMIENTO	MULTA APLICABLE	OBSERVACIONES
1	Atraso en la entrega de los productos, de acuerdo con el plazo ofertado.	1 UTM por día hábil	Se aplicará por cada día de atraso respecto al plazo ofertado
2	Incumplimiento de especificaciones técnicas	2 UTM por día hábil	Aplicara cuando el servicio no cumple lo solicitado.
3	Entrega parcial injustificada	1 UTM por evento	Cuando no se entrega la totalidad del servicio sin justificación.

- Procedimiento de Aplicación de Multas:**

En caso de incumplimiento, la Contraparte Técnica informará a la Unidad de Adquisiciones, la cual notificará al proveedor mediante correo electrónico, indicando los hechos constitutivos de incumplimiento y la sanción propuesta.

El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos, respondiendo al mismo correo y adjuntando los antecedentes que estime pertinentes.

Una vez revisados los antecedentes, el CESFAM San Rafael resolverá la aplicación total o parcial de la multa, lo que será formalizado mediante el acto administrativo correspondiente y notificado al proveedor.

El proveedor podrá interponer recurso de reposición en un plazo de 5 días hábiles desde la notificación, conforme a la normativa vigente.
- Pago de Multas:**

Las multas aplicadas deberán ser pagadas por el proveedor en un plazo máximo de 10 días hábiles desde su notificación, mediante:

Descuento en el pago de la factura correspondiente, o

Transferencia electrónica a la cuenta que indique el CESFAM San Rafael.

En caso de no pago, la institución podrá ejercer las acciones de cobro correspondientes.

14- FORMA DE PAGO

Se considerará el estado de pago posterior al cumplimiento del servicio y de acuerdo al valor ofertado por el adjudicatario, posterior a la recepción de la factura correspondiente, debidamente certificada.

El proveedor deberá presentar la siguiente documentación:

Boleta de Honorarios o Factura, se debe indicar el N° de la Orden de Compra y especificar el nombre del requerimiento **ADQUISICIÓN DE INSUMO MÉDICO METILFENIDATO**, dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de San Rafael.

- La boleta de honorarios o factura debe ser acompañada con una copia de la Orden de Compra.

Para dar curso al estado de pago, el proveedor deberá presentar un Instructivo Tributario de cobro a nombre de:

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.
RUT : 69.264.500-6.
DIRECCIÓN : IGNACIO BASCUÑÁN N° 378, SAN RAFAEL.
GIRO : SERVICIO PÚBLICO.

15.- IDENTIFICACIÓN PRECISA DE ORDENES DE COMPRA EN FACTURAS O BOLETA DE HONORARIOS

Los proveedores deberán incluir de manera explícita el número de orden de compra en el detalle de la Factura o Boleta de Honorarios. Este requisito es esencial tanto para las órdenes de compra internas como para aquellas generadas a través de la plataforma Mercado Público. Asimismo, dichos documentos deberán ser enviados al correo electrónico facturacion@apssanrafael.cl, con el fin de gestionar y dar curso al proceso de pago correspondiente

16.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO

La unidad de Prevención del Departamento de Salud de la I. Municipalidad de San Rafael requiere el siguiente servicio, el cual es fundamental para llevar un óptimo proceso y funcionamiento, de calidad y operatividad. Se detallan las Especificaciones Técnicas del Requerimiento a continuación:

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
5000	METILFENIDATO 10 mg.	Metilfenidato clorhidrato comprimidos 10 mg.

El servicio debe considerar:

El proveedor deberá considerar dentro de su oferta el servicio de despacho oportuno de los insumos, asegurando el cumplimiento de los plazos comprometidos. Asimismo, deberá garantizar la trazabilidad de las entregas y de los lotes de los productos suministrados, permitiendo su adecuada identificación y seguimiento. En caso de detectarse productos defectuosos, vencidos o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, el proveedor deberá realizar su reposición sin costo adicional para la institución, en un plazo acorde a la criticidad del requerimiento.

San Rafael, 03 de Julio del 2026.



Pamela Sepúlveda Ponce
Directora
CESFAM San Rafael

PAMELA SEPÚLVEDA PONCE
DIRECTORA
CENTRO DE SALUD FAMILIAR
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL